PUNTOS DE SUSCRICION

Madrid: en la Administración de la Imprenta Nacional, calle del Cid, núm. 4, segundo.

Provincias: en todas las Administraciones principales de Correos.

Los anuncios y suscriciones para la Gaceta se reciben en la Administración de la Imprenta Nacional, calle del Cid, número 4, segundo, de doce del día á cuatro de la tarde todos los días menos los festivos.

PRECIOS DE SUSCRICION

Madrid.....	Por un mes. *Pesetas.*	5
Provincias, incluídas las islas Baleares y Canarias.....	*Por tres meses.....*	20
Ultramar.....	Por tres meses.....	30
Extranjero.....	Por tres meses.....	45

El pago de las suscriciones será adelantado; no admitiéndose sellos de correos para realizarlo.

GACETA DE MADRID

PARTE OFICIAL

PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS

S. M. el Rey (Q. D. G.) continúa en el Real Sitio de El Pardo, sin novedad en su importante salud.

De igual beneficio disfrutan en esta Corte S. M. la Reina y Augusta Real Familia.

MINISTERIO DE GRACIA Y JUSTICIA

REALES DECRETOS

De conformidad con lo prevenido en el art. 46 de la ley adicional á la orgánica del Poder judicial,

Vengo en promover á la plaza de Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid, vacante por haber sido también promovido D. Manuel Vicente y García, á D. Rafael Solís y Liébana, Magistrado de la misma Audiencia.

Dado en El Pardo á veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco.

ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia,
Francisco Silvela.

Méritos y servicios de D. Rafael Solís y Liébana.

Se le expidió el título de Licenciado en Jurisprudencia el 24 de Julio de 1858.

Se incorporó al Colegio de Abogados de Valladolid el 11 de Setiembre de 1858.

En 2 de Noviembre de 1858 fué nombrado para la Promotoría fiscal de Belorado, de la que tomó posesión el 9 de Diciembre siguiente.

En 22 de Junio de 1860 se le promovió á la de Ciudad Rodrigo; tomó posesión en 5 de Setiembre inmediato.

En 28 de Marzo de 1862 fué nombrado para el Juzgado de primera instancia de la Mota del Marqués, del que se encargó en 1.° de Mayo siguiente.

En 5 de Noviembre de 1864 se le trasladó al de Vitigudino.

En 5 de Agosto de 1865 fué promovido al de Medina del Campo; tomó posesión en 5 de Setiembre inmediato.

En 4 de Setiembre de 1869 se le declaró cesante.

En 21 de Junio de 1875 fué nombrado para el Juzgado de Santa Coloma de Farnés.

En 19 de Julio siguiente se le nombró para el de Tortosa; se posesionó el 19 de Agosto inmediato.

En 29 de Noviembre del mismo año de 1875 se le trasladó al de Badajoz.

En 13 de Diciembre siguiente se le nombró, accediendo á sus deseos, para el de Oviedo.

En 1.° de Octubre de 1877 fué trasladado, accediendo á sus deseos, al del distrito del Hospital de Madrid; tomó posesión en 26 del mismo mes.

En 29 de Noviembre de 1880 se le nombró, á su instancia, Magistrado de la Audiencia de Burgos, de cuyo cargo se posesionó en 29 de Diciembre siguiente.

En 11 de Abril de 1881 fué nombrado Fiscal de la Audiencia de Burgos; tomó posesión en 13 del mismo.

En 29 de Diciembre de 1881 se le trasladó, accediendo á sus deseos, á una plaza de Abogado fiscal del Tribunal Supremo; tomó posesión en 26 de Enero siguiente.

En 6 de Noviembre de 1882 fué nombrado Magistrado de la Audiencia de Madrid; tomó posesión en 16 del mismo mes.

En 27 de Diciembre de 1883 se le nombró Presidente de Sección de la misma Audiencia.

Accediendo á lo solicitado por D. Juan Pablo Fernández y Rodríguez, Presidente de Sala de la Audiencia de Cáceres, y de conformidad además con lo prevenido en los artículos 238 y 204 de la ley provisional sobre organización del Poder judicial,

Vengo en jubilarle con el haber que por clasificación le corresponda, y con los honores de Presidente de Sala de la Audiencia de Madrid.

Dado en El Pardo á veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco.

ALFONSO.

El Ministro de Gracia y Justicia,
Francisco Silvela.

Vengo en nombrar para la plaza de Presidente de Sala de la Audiencia territorial de Cáceres, vacante por jubilación de D. Juan Pablo Fernández, á D. José María Payueta y Díaz, cargo que ha desempeñado en varias Audiencias, y actualmente Magistrado, en comisión, de la de Barcelona.

Dado en El Pardo á veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco.

ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia,
Francisco Silvela.

Méritos y servicios de D. José María Payueta y Díaz.

Se le expidió el título de Abogado en 4 de Octubre de 1838; ejerció la profesión en Haro, Torrecilla y Laguardia desde 1839 hasta 1853, y se incorporó al Colegio de Abogados de Burgos el 24 de Octubre de 1853, en donde ejerció la profesión hasta 1860, excepto en las épocas que ha desempeñado la Abogacía fiscal de Hacienda y la Tenencia.

En 22 de Setiembre de 1840 la Junta de gobierno de Logroño le nombró Promotor fiscal interino de Torrecilla de Cameros; tomó posesión en 4 de Octubre siguiente.

En 18 de Marzo de 1841 se le confirmó en el anterior cargo

En 2 de Mayo de 1842 se le trasladó á la Promotoría fiscal de Laguardia.

En 6 de Diciembre de 1844 fué declarado cesante.

En 29 de Mayo de 1855 fué nombrado Abogado fiscal de Hacienda de Burgos; tomó posesión el 10 de Junio siguiente.

En 30 de Marzo de 1856, en virtud de permuta, fué nombrado Teniente fiscal de dicha Audiencia, destino del que se posesionó el 10 de Abril del mismo año.

En 28 de Noviembre de 1856 fué declarado cesante.

En 19 de Noviembre de 1863 fué nombrado para el Juzgado del distrito de la Audiencia de Madrid, del que tomó posesión el 26 del mismo mes.

En 6 de Mayo de 1870 se le nombró Magistrado de la Audiencia de Burgos; tomó posesión el 19 del mismo mes.

En 26 de Agosto del referido año fué trasladado, accediendo á sus deseos, á igual cargo de la de Valladolid.

En 7 de Febrero de 1873 se le promovió á Presidente de Sala de la Audiencia de Sevilla; tomó posesión el 19 del propio mes.

En 6 de Noviembre del mismo año se le trasladó, en virtud de permuta, á igual cargo de la de Cáceres.

En 22 de Febrero de 1875 fué declarado cesante.

En 20 de Junio de 1881 nombrado Magistrado en comisión de la Audiencia de Barcelona, de cuyo cargo se posesionó en 18 de Julio siguiente.

Vengo en trasladar á la plaza de Magistrado de la Audiencia territorial de Cáceres, vacante por haber sido también trasladado D. José González, á D. Luis Funes y Gómez, Presidente de la de lo criminal de Linares.

Dado en El Pardo á veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco.

ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia,
Francisco Silvela.

Accediendo á lo solicitado por D. Tomás Uzuriaga y Floristán, Presidente de la Audiencia de lo criminal de Tremp,

Vengo en trasladarle á la plaza de Magistrado de la territorial de la Coruña, vacante por haber sido también trasladado D. Manuel Aragoneses.

Dado en El Pardo á veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco.

ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia,
Francisco Silvela.

De conformidad con lo prevenido en el art. 31 de la ley adicional á la orgánica del Poder judicial,

Vengo en nombrar Presidente de Sección de la Audiencia de lo criminal de Alicante á D. Ramón Revest y Martínez, Magistrado de la misma Audiencia.

Dado en El Pardo á veintiuno de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco.

ALFONSO

El Ministro de Gracia y Justicia,
Francisco Silvela.

MINISTERIO DE LA GOBERNACION

EXPOSICIÓN

SEÑOR: La ley dictando reglas para la adjudicación y explotación de una Alhóndiga en esta Corte responde á una verdadera necesidad de antiguo sentida, y producirá seguramente grandes beneficios al vecindario de Madrid.

Por causas cuya enumeración no es propio de este momento, han sido hasta hoy ineficaces cuantos esfuerzos se han realizado, ya por la Administración municipal, ya por la iniciativa privada, para crear en Madrid un depósito de granos, semillas alimenticias y caldos, donde el cosechero y el labrador encuentren almacén barato y seguro, y el comerciante mercado directo y bien provisto.

Por falta de él vienen realizándose entre nosotros el comercio y el consumo de los artículos más necesarios para la vida fuera de las condiciones económicas de los mercados modernos, en los cuales, por la amplitud y abundancia con que la producción y la especulación acuden á proveerlos, la oferta, como ha podido decirse con acierto, precede á la demanda. Exigen tales condiciones gastos crecidos de almacenaje que no tienen facilidad de hacer nuestros productores, y de ahí nace la interposición del acaparador, que perturba las transacciones y encarece los precios. La Alhóndiga ofrecerá almacén económico á los labradores y cosecheros, y combatirá además la usura, permitiéndoles convertir sus cereales y sus caldos en fácil instrumento de crédito.

Reducido el número de agentes intermediarios entre la producción y el consumo, constituído el gran mercado, el productor y el comerciante encuentran el mejor estímulo para no adulterar sus géneros, porque el descrédito es para ellos un correctivo que no pueden eludir como desgraciadamente se eluden muchas veces los que las leyes penales establecen.

La seguridad de poder vender cuando el mercado se encuentre en buenas condiciones, y la facilidad de levantar préstamos ó anticipos, serán aliciente poderoso que atraiga al de Madrid muchos productores alejados hoy de él, facilitando así la competencia, fuente de baratura en los precios y de excelencia en los productos. La seguridad de poder comprar aprovechando el momento más favorable ha de ofrecer facilidades al comerciante que se traducirán en beneficio del público, y con especialidad de las clases pobres, á las que interesa principalmente cuanto tienda á abaratar los artículos de primera necesidad.

La creación de la Alhóndiga no envuelve privilegio ninguno contrario á la absoluta libertad de las transacciones que tengan por objeto la compra venta de granos, semillas alimenticias y caldos. La ley la ha creado para fa-

cilitar la contratación; pero los que á ella acudan, lo harán, no por mandato del Poder público, sino por su voluntad y su interés á impulsos de la libre concurrencia.

El único beneficio que la ley otorga al concesionario consiste en no exigirle el pago de los derechos de consumo al introducir sus productos, sino al extraerlos ya vendidos al consumidor, ventaja de considerable importancia para el productor, para el comerciante y también para el concesionario que en ella y en los préstamos sobre mercancías depositadas puede fundar una especulación grandemente beneficiosa.

Impone la ley al Ministro de la Gobernación el deber de fijar el importe de las fianzas que han de acompañar á las proposiciones, y aunque es práctica general que su cuantía esté en relación con la de los presupuestos de las obras, como en este caso no podría ser igual ese límite para todos los que acudan al concurso, y como no se trata sólo de asegurar el servicio de construcción, sino principalmente el que después ha de prestar la Alhóndiga, parece conveniente señalar una cantidad fija y moderadamente proporcionada á la importancia del servicio cuyo cumplimiento garantiza.

Fundado en las consideraciones que preceden, el Ministro que suscribe tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 20 de Noviembre de 1885.

SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.,

Raimundo Fernández Villaverde.

REAL DECRETO

De conformidad con lo propuesto por el Ministro de la Gobernación en cumplimiento de la ley de 6 del mes actual,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° Se abre un concurso público para adjudicar la construcción y explotación en esta Corte de una Alhóndiga, destinada á la compra, venta y almacenaje de toda clase de granos, harinas y semillas alimenticias, con local convenientemente separado para caldos y otro para los funcionarios del Estado y del Ayuntamiento que hayan de recaudar é intervenir los impuestos legalmente establecidos.

Art. 2.° Los que aspiren á la concesión presentarán sus proposiciones al Director general de Administración local el día 1.° de Marzo de 1886, de una á dos de la tarde. Se facilitará á cada proponente recibo de su proposición, autorizado por el Director y por el Notario del Ministerio que asista al acto, expresando el número de orden de presentación.

Art. 3.° Toda proposición se presentará acompañada de los documentos siguientes: primero, planos de construcción y Memoria descriptiva del edificio, cuyo emplazamiento, dentro del radio municipal de Madrid, determinará el proponente; segundo, resguardo de la Dirección de la Caja general de Depósitos que acredite haber constituído la fianza de 125.000 pesetas para responder del cumplimiento del servicio; tercero, tarifa máxima, con arreglo á la cual podrá el concesionario exigir derechos por carga, descarga, medición, limpia, compras, ventas y almacenaje.

Art. 4.° Las proposiciones expresarán también necesariamente el plazo dentro del cual habrá de estar terminado el edificio, á partir del día en que se comunique al interesado la adjudicación.

Art. 5.° A las dos en punto del día señalado en el artículo 2.° se declarará cerrado el concurso, y el Notario procederá á la lectura de las proposiciones que se hubieren presentado y á la de los resguardos de la Caja de Depósitos que les acompañen, levantando acta notarial que suscribirán el Director y los autores de las proposiciones.

Art. 6.° Los planos presentados se expondrán al público por término de 10 días en el local que oportunamente se determine por el Ministerio de la Gobernación, anunciándose en la Gaceta de Madrid.

Art. 7.° El expediente del concurso se instruirá por la Dirección general de Administración local. El Ministro de la Gobernación, oyendo al Consejo de Estado en pleno, adjudicará la construcción y explotación de la Alhóndiga al autor de la proposición que considere más ventajosa para los intereses generales, y publicará su resolución en la Gaceta de Madrid, así como todas las proposiciones que se hubieren presentado en forma y tiempo hábil.

Art. 8.° La adjudicación podrá hacerse á favor de Sociedad ó Compañía legalmente establecida con capacidad para obtenerla. La concesión podrá ser enajenada en cualquier tiempo con arreglo á las leyes, y será válida la trasferencia luego que recaiga la aprobación del Gobierno, oído el Consejo de Estado. La resolución se publicará en la Gaceta de Madrid.

Art. 9.° Los proyectos y cartas de pago correspondientes á las proposiciones no aceptadas se entregarán á sus dueños previa devolución del recibo á que se refiere el art. 2.°

Art. 10. La concesión se hará constar en escritura pública por cuenta del concesionario, quien entregará un ejemplar testimoniado en la Dirección general de Administración local, y otro en la Secretaría del Ayuntamiento de Madrid. En la escritura se expresará que el concesionario se somete á todos los preceptos de la ley de 6 del mes actual, y á las condiciones que se fijan en este decreto.

Art. 11. La fianza constituída por el adjudicatario para tomar parte en el concurso permanecerá afecta al cumplimiento de la proposición en todas sus partes. Cuando se termine la construcción del edificio y la Administración lo haya reconocido y declarado conforme con los planos y Memoria descriptiva, podrá sustituirse la fianza con primera hipoteca del solar y del edificio de la Alhóndiga por cantidad de 125.000 pesetas para garantía de la subsistencia del servicio y de las responsabilidades á que hubiere lugar por infracción de las tarifas ó por cualquier clase de faltas.

Art. 12. El Gobierno y el Ayuntamiento dictarán las disposiciones y ejercerán la vigilancia necesaria así para la percepción é intervención de los impuestos y para el cumplimiento de la ley de 6 del mes actual, como en lo tocante á higiene, seguridad y policía, sin entorpecer las operaciones mercantiles, y asegurando al concesionario el uso del derecho que le reconoce la ley citada en su art. 4.° El régimen interior de la Alhóndiga y de sus transacciones se establecerá libremente por el concesionario con independencia de la Administración pública.

Art. 13. La falta de cumplimiento de las condiciones establecidas será causa de la pérdida de la fianza y de caducidad de la concesión por resolución del Gobierno, previa audiencia del Consejo de Estado. En caso de caducidad se convocará nuevo concurso para adjudicar la concesión.

Dado en El Pardo á veinte de Noviembre de mil ochocientos ochenta y cinco.

ALFONSO

El Ministro de la Gobernación,
Raimundo Fernández Villaverde.

EXPOSICIÓN

SEÑOR: Al laudable intento de atenuar y combatir los estragos de la epidemia variolosa obedeció, en 30 de Diciembre de 1873, la creación de un centro de vacunación que comenzó á funcionar el día 7 de Marzo siguiente bajo la autoridad de la Dirección general de Beneficencia y Sanidad é inmediata vigilancia de una Comisión de Profesores de la Facultad de Medicina de esta Corte, con los especiales fines de proseguir las operaciones vacunadoras del sistema profiláctico de Mr. Lanou, dirigir y estudiar las inoculaciones y reinoculaciones, ordenar la colocación de la linfa preservativa en tubos para su envío á las provincias, atender al servicio interior de Madrid, y disponer cuanto contribuyese á mejorarlo y á aumentar su eficacia.

En esa fecha se estableció la plantilla del personal facultativo y de administración del Centro con un escaso número de funcionarios, que entonces era suficiente para llenar todas sus atenciones.

Diversas medidas se han ido adoptando por el Gobierno de V. M. para organizar, mejorar y ampliar el Instituto de Vacunación, entre ellas la Real orden de 17 de Abril de 1875, que cambió la forma de este Centro sometiéndolo á la ilustrada inspección de la Real Academia de Medicina de Madrid, aumentando su personal y definiendo, aunque de una manera interina, las facultades y obligaciones, así de la Academia de Medicina como de los funcionarios encargados del servicio de la vacunación; todo siempre bajo la alta inspección de este Ministerio y de la Dirección general de Beneficencia y Sanidad.

Vinieron á mejorar este servicio el reglamento de 14 de Setiembre de 1876 y la Real orden de 1.° de Julio de 1877, disponiendo que el Centro se denominase *Instituto de Vacunación del Estado*, y se dividiera en dos secciones, una Central y otra de Visitadores. Obedeciendo á estas reformas, la plantilla del establecimiento fué variada en aquella fecha y posteriormente en 1.° de Julio de 1877 y 23 de Junio de 1878; viniendo en la actualidad á estar representada en el presupuesto vigente por una cifra de 22.000 pesetas, distribuído entre 16 Facultativos, un Conserje y tres mozos; cantidad que no está, por cierto, en la debida proporción con la de 9.500 pesetas que se asigna para gastos de material.

Por tales razones, el Ministro que suscribe cree que así como debe reducirse el gasto de personal á lo exclusivamente preciso, hay que pensar en llevar á los siguientes presupuestos mayor crédito en el de material, tanto porque conviene para el debido desarrollo de tan importante servicio, cuanto porque en cierto modo este gasto es reproductivo, y vendrá en su día á cubrirse con los ingresos que perciba el Tesoro como producto de la venta de tubos y cristales de linfa y de la vacunación directa que haga el personal del Instituto.

Atendiendo, pues, ahora á lo que al personal se refiere, el Ministro que suscribe desea corregir la manera incierta de que ha venido reformándose, con notable frecuencia, la plantilla del personal del Instituto de Vacunación, unas veces aumentando el número de funcionarios y sus sueldos, y otras dando preferencia á alguna de las dos secciones, sin que precediera para ello un concienzudo estudio de las necesidades del servicio.

Ha advertido también el Gobierno de V. M. que la administración de los fondos del Instituto y la recaudación de sus productos no está sujeta estrictamente á lo que dispone la ley de 25 de Junio de 1870, cuyos preceptos deben aplicarse á todos los establecimientos del Estado, y ha observado, por último, que mientras el Cuerpo facultativo que presta servicios en los establecimientos de Beneficencia general (que como el Instituto de Vacunación dependen de la Dirección de Beneficencia y Sanidad), se sujeta á las disposiciones de un reglamento orgánico que exige la previa oposición y establece el ascenso por rigorosa escala, los Médicos que sirven á las órdenes de esa misma Dirección en el referido Instituto, vienen nombrándose libremente por el Gobierno, sin esas garantías ni otras que pudieran ser en su equivalencia prendas suficientes de acierto. Debe tal estado de cosas ser objeto de una medida que lo regularice, no sin que se respeten los derechos adquiridos por aquellos funcionarios, cuya larga permanencia en el Instituto sea una razón fundada para conservarlos en gracia de su práctica y buenos servicios.

Por tales razones el Ministro que suscribe, de acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene la honra de someter á la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto.

Madrid 20 de Noviembre de 1885.

SEÑOR:

A L. R. P. de V. M.,

Raimundo Fernández Villaverde.

REAL DECRETO

A propuesta del Ministro de la Gobernación, de acuerdo con el Consejo de Ministros,

Vengo en decretar lo siguiente:

Artículo 1.° El personal del Instituto central de Vacunación del Estado, comprendido en la sección 6.ª, cap. 9.°, artículo 4.° del presupuesto de gastos vigente, se compondrá desde el día 1.° del mes de Diciembre próximo de un Médico, Jefe vacunador, con el haber anual de 3.000 pesetas.

Un Médico, Jefe de visitas, con 2.500 pesetas.

Un Médico, Administrador Secretario, con 2.000 pesetas.

Dos Médicos vacunadores, con 1.500 pesetas cada uno.

Un Médico vacunador, con 1.000 pesetas.

Cuatro Médicos, Visitadores de distrito, con la gratificación de 1.000 pesetas cada uno.

Un Conserje, con 1.250 pesetas.

Tres mozos, á 750 pesetas.

Dos Médicos supernumerarios sin sueldo.

Art. 2.° Se confirma en sus cargos con los sueldos fijados en esta plantilla á todos los funcionarios que cuenten seis años de servicios en el Instituto de Vacunación, ó 10 en el ramo de Beneficencia y Sanidad, en destinos de nombramiento del Gobierno.

Art. 3.° Los empleados del Instituto que no reunan las condiciones determinadas en el artículo anterior, y cuyas plazas no queden suprimidas, continuarán en sus puestos en clase de interinos hasta que sus plazas se provean en la forma que prescribe el artículo siguiente.

Art. 4.° Todas las vacantes de Médicos que resulten en el Instituto de Vacunación del Estado por virtud de lo dispuesto en este decreto se proveerán en la forma que establece el reglamento orgánico del cuerpo facultativo de Beneficencia general de 23 de Diciembre de 1884, á cuyas prescripciones quedarán sujetos los individuos del cuerpo médico del Instituto de Vacunación del Estado.

Art. 5.° El programa de que trata el art. 7.° de dicho reglamento se redactará en la forma que proponga la Real Academia de Medicina, y el Tribunal de oposiciones se compondrá del Visitador general de Beneficencia y Sanidad, como Presidente, y de seis Vocales. Estos cargos serán desempeñados por dos Doctores ó Licenciados de la Real Academia de Medicina de Madrid, dos Médicos del cuerpo facultativo de Beneficencia general, uno de la provincial y otro de la municipal, funcionando como Secretario el Vocal de menor edad.

Art. 6.° Las facultades que en Administración y Contabilidad concede el cap. 5.° del reglamento de 14 de Setiembre de 1876 al Jefe de vacunación, pasarán al Administrador Secretario.

Las operaciones de contabilidad, en cuanto se refieran al cobro de derechos, ingresos en el Tesoro, cobranza del material y pago de gastos del mismo serán intervenidas por el Jefe de visita.